



PUTUSAN
Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **BASO Bin JUSMAIN;**
2. Tempat lahir : Karassing;
3. Umur/ Tanggal lahir : 50 Tahun/ 1 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Mustafa RT 001/ RW 001, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kabupaten Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 27 November 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 10 Maret 2026 sampai dengan tanggal 8 April 2026;
8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 9 April 2026 sampai dengan tanggal 3 Juni 2026;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Advokat;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum, didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor Reg. Perkara: PDM-41/KN.Nnk/Etl.2/11/2025 tanggal 15 Desember 2025, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Baso Bin Jusmain bersama-sama dengan Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat (dilakukan penuntutan secara terpisah), Asri Als Mandor (Daftar Pencarian Saksi), dan Rismawati (Daftar Pencarian Saksi), pada hari Jumat, 18 Juli 2025 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Sungai Sembilan Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, membantu atau melakukan percobaan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 19.00 WITA Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi pada saat masih di daerah asal Kabupaten Bulukumba berencana ingin bekerja di Negara Malaysia, kemudian Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) menghubungi saudara Sudi (kakak Saksi) yang bekerja di salah satu perusahaan sawit yang berada di Negara Malaysia, lalu menanyakan apakah masih ada lowongan pekerjaan

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan saksi Herman Bin Mansur di tempat saudara Sudi bekerja, lalu saudara Sudi memberitahukan bahwa kebetulan perusahaan sawit tempat saudara Sudi sedang membutuhkan karyawan, setelah itu saudara Sudi mengirimkan nomor WhatsApp milik saudara Asri Als Mandor Asri (Daftar Pencarian Saksi) agar Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bisa berkomunikasi langsung dengan saudara Asri Als Mandor Asri, namun tidak lama setelah itu sekira pukul 21.30 WITA Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) di hubungi oleh saudara Asri Als Mandor Asri dan menanyakan apakah benar Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan saksi Herman Bin Mansur ingin bekerja di Negara Malaysia dan Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) memberitahukan bahwa benar Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan Herman Bin Mansur ingin bekerja di Negara Malaysia lalu Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) juga bertanya kepada saudara Asri Als Mandor Asri berapa biaya yang harus dibayarkan untuk berangkat menuju ke Negara Malaysia dikarenakan Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) masih belum memiliki biaya untuk berangkat dan rencananya Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) akan berangkat bersama dengan dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi, dan saudara Asri Als Mandor Asri memberitahukan bahwa untuk biaya nantinya akan di tanggung oleh saudara Asri Als Mandor Asri terlebih dahulu yang nantinya akan di bayarkan pada saat Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan Herman Bin Mansur sudah bekerja di Negara Malaysia dengan cara pemotongan gaji, kemudian saudara Asri Als Mandor Asri menanyakan kapan rencananya akan berangkat menuju ke Negara Malaysia, lalu Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) memberitahukan rencananya akan berangkat pada tanggal 16 Juli 2025, kemudian saudara Asri Als Mandor Asri memberitahukan bahwa sore tanggal 15 Juli 2025 akan di jemput oleh seorang supir travel suruhannya saudara Asri Als Mandor Asri.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 sekira pukul 10. 00 WITA, Terdakwa Baso Bin Jusmain dihubungi oleh saudari Rismawati dengan

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ADA 3 ORANGKU JEMPUTKAN”, lalu Terdakwa Baso Bin Jusmain mengatakan “KASIH MI PALE”, kemudian saudari Rismawati mengatakan “OIA AMBIL MI”, selanjutnya saudari Rismawati mengirimkan No. HP Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) kepada Terdakwa Baso Bin Jusmain, dan setelah Terdakwa Baso Bin Jusmain menerima Nomor HP. Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dari saudari Rismawati, lalu sekira pukul 14. 00 WITA, Terdakwa Baso Bin Jusmain langsung mengirimkan nomor HP Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) kepada Supir Travel Terdakwa Baso Bin Jusmain yang bernama Saksi Jasman Als Rombe Bin Sampe untuk menjemput Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi, lalu Saksi Jasman Als Rombe Bin Sampe menjemput Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan menggunakan Mobil Travel, selanjutnya berangkat menuju Pelabuhan Pare pare dan tiba di Pare Pare pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 04.00 WITA, kemudian sekira pukul 08. 00 WITA Terdakwa Baso Bin Jusmain bertemu dengan Saksi Jasman Als Rombe Bin Sampe bersama Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi di Warung Pada’Idi depan Pelabuhan Nusantara, Kabupaten Pare pare, kemudian Terdakwa Baso Bin Jusmain meminta uang kepada Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) untuk biaya pengurusan keberangkatan ke Negara Malaysia, akan tetapi Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur dan saksi Herman Bin Mansur tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa Baso Bin Jusmain menghubungi saudari Rismawati melalui panggilan Whatsapp mengatakan “TIDAK ADA UANGNYA PENUMPANGMU”, lalu saudari Rismawati mengatakan “BAYARLAH DULU, NANTI SAYA YANG BAYAR”, kemudian Terdakwa Baso Bin Jusmain membelikan tiket kapal KM. PANTOKRATOR

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur dan saksi Herman Bin Mansur, dan Terdakwa Baso Bin Jusmain juga mencari buruh untuk membantu Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi naik ke atas kapal KM. PANTOKRATOR, dan sekira pukul 16. 30 WITA kapal KM. PANTOKRATOR berangkat dari Pelabuhan Pare pare menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat 18 Juli 2025 sekira pukul 10.30 WITA kapal laut KM PANTOKRATOR yang ditumpangi oleh Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dan kemudian sekira pukul 10.40 WITA saudara Asri Als Mandor Asri menghubungi Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) melalui panggilan WhatsApp dan memerintahkan Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi untuk turun dari kapal laut KM PANTOKRATOR dan langsung keluar dari area Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, setelah itu Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi langsung turun dari Kapal KM PANTOKRATOR dan keluar dari area Pelabuhan Tunon Taka Nunukan sesuai dengan arahan dari saudara Asri Als Mandor Asri.
- Bahwa Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat yang sebelumnya pada hari Kamis Tanggal 17 Juli 2025, di hubungi oleh saudara Rismawati dan mengatakan “ ADA ORANG BESOK”, dan dijawab oleh Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat mengatakan “IYA”, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, saudara Rismawati menghubungi Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat via Chat WA mengatakan “ DIMANA SUDAH “, dan Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat menjawab “ADA SUDAH KAPAL”, kemudian saudara Rismawati mengatakan “TUNGGU SEBENTAR” tidak lama kemudian saudara Rismawati

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi lagi dengan mengirimkan foto posisi Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi tersebut berada yaitu di luar Pelabuhan tidak jauh dari Gerbang Masuk Pelabuhan Tunon Takan, selanjutnya Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat menjemput Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi di Simpang 3 antara Jalan Porsas dan Jalan Lingkar menggunakan Mobil AVANZA berwarna Merah Maroon dengan Nomor Plat DP 1356 CM dan Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat membawa Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi ke penampungan yang berada di Gang Damai Jalan Lingkar Rumah saudari Rismawati, kemudian setelah sampai di penampungan Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi akan di tampung selama beberapa hari menunggu arahan dari saudari Rismawati kapan akan di berangkatkan oleh Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat menuju Negara Malaysia. Kemudian sekira Pukul 13.00 WITA, petugas kepolisian dari Polda Kalimantan Utara yang diantaranya yakni Saksi Iqbal Muharrar bin Ilham dan Saksi Muhammad Iqroom bin Mansur yang mendapatkan informasi masyarakat terkait adanya Warga Negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja secara illegal langsung melakukan penyelidikan lalu mendapatkan para CPMI yang sedang berada di Jalan Sungai Sembilan Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menaiki Mobil AVANZA berwarna Merah Maroon dengan Nomor Plat DP 1356 CM yang dikemudikan oleh Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat. Kemudian dilakukan interogasi awal kepada para CPMI tersebut dan diperoleh keterangan jika ia hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Kemudian Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur, saksi

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi serta Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat dibawa menuju ke Polsek Nunukan Kota untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengeksploitasi dengan cara akan memberangkatkan Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi menuju ke Tawau Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ ilegal dengan tujuan untuk dipekerjakan di Perusahaan Sawit Boustead Rimba Nilai Sdn. Bhd yang berada di Sandakan Sabah Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, akan tetapi rencana keberangkatan menuju Malaysia tidak terlaksana karena diketahui anggota Kepolisian dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk membantu membawa warga Negara Indonesia masuk ke negara Malaysia tanpa dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Baso Bin Jusmain bersama-sama dengan Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat (dilakukan penuntutan secara terpisah), Asri Als Mandor (Daftar Pencarian Saksi), dan Rismawati (Daftar Pencarian Saksi), pada hari Jumat, 18 Juli 2025 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Sungai Sembilan Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2025, atau setidaknya pada tahun 2025, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana pidana "orang perseorangan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 19.00 WITA Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi pada saat masih di daerah asal Kabupaten Bulukumba berencana ingin bekerja di Negara Malaysia, kemudian Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) menghubungi saudara Sudi (kakak Saksi) yang bekerja di salah satu perusahaan sawit yang berada di Negara Malaysia, lalu menanyakan apakah masih ada lowongan pekerjaan untuk Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan saksi Herman Bin Mansur di tempat saudara Sudi bekerja, lalu saudara Sudi memberitahukan bahwa kebetulan perusahaan sawit tempat saudara Sudi sedang membutuhkan karyawan, setelah itu saudara Sudi mengirimkan nomor WhatsApp milik saudara Asri Als Mandor Asri (Daftar Pencarian Saksi) agar Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bisa berkomunikasi langsung dengan saudara Asri Als Mandor Asri, namun tidak lama setelah itu sekira pukul 21.30 WITA Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) di hubungi oleh saudara Asri Als Mandor Asri dan menanyakan apakah benar Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan saksi Herman Bin Mansur ingin bekerja di Negara Malaysia dan Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) memberitahukan bahwa benar Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan Herman Bin Mansur ingin bekerja di Negara Malaysia lalu Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) juga bertanya kepada saudara Asri Als Mandor Asri berapa biaya yang harus dibayarkan untuk berangkat menuju ke Negara Malaysia dikarenakan Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) masih belum memiliki biaya untuk berangkat dan rencananya Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) akan berangkat bersama dengan dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi, dan saudara Asri Als Mandor Asri memberitahukan bahwa untuk biaya nantinya akan di tanggung oleh saudara Asri Als Mandor Asri terlebih dahulu yang nantinya akan di bayarkan

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan Herman Bin Mansur sudah bekerja di Negara Malaysia dengan cara pemotongan gaji, kemudian saudara Asri Als Mandor Asri menanyakan kapan rencananya akan berangkat menuju ke Negara Malaysia, lalu Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) memberitahukan rencananya akan berangkat pada tanggal 16 Juli 2025, kemudian saudara Asri Als Mandor Asri memberitahukan bahwa sore tanggal 15 Juli 2025 akan di jemput oleh seorang supir travel suruhannya saudara Asri Als Mandor Asri.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 sekira pukul 10. 00 WITA, Terdakwa Baso Bin Jusmain dihubungi oleh saudari Rismawati dengan mengatakan “ADA 3 ORANGKU JEMPUTKAN”, lalu Terdakwa Baso Bin Jusmain mengatakan “KASIH MI PALE”, kemudian saudari Rismawati mengatakan “OIA AMBIL MI”, selanjutnya saudari Rismawati mengirimkan No. HP Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) kepada Terdakwa Baso Bin Jusmain, dan setelah Terdakwa Baso Bin Jusmain menerima Nomor HP. Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dari saudari Rismawati, lalu sekira pukul 14. 00 WITA, Terdakwa Baso Bin Jusmain langsung mengirimkan nomor HP Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) kepada Supir Travel Terdakwa Baso Bin Jusmain yang bernama Saksi Jasman Als Rombe Bin Sampe untuk menjemput Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi, lalu Saksi Jasman Als Rombe Bin Sampe menjemput Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan menggunakan Mobil Travel, selanjutnya berangkat menuju Pelabuhan Pare pare dan tiba di Pare Pare pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 04.00 WITA, kemudian sekira pukul 08. 00 WITA Terdakwa Baso Bin Jusmain bertemu dengan Saksi Jasman Als Rombe Bin Sampe bersama Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi di Warung Pada'Idi depan Pelabuhan Nusantara, Kabupaten Pare pare, kemudian Terdakwa Baso Bin Jusmain meminta uang kepada Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) untuk biaya pengurusan keberangkatan ke Negara Malaysia, akan tetapi Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur dan saksi Herman Bin Mansur tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa Baso Bin Jusmain menghubungi saudari Rismawati melalui panggilan Whatsapp mengatakan "TIDAK ADA UANGNYA PENUMPANGMU", lalu saudari Rismawati mengatakan "BAYARLAH DULU, NANTI SAYA YANG BAYAR", kemudian Terdakwa Baso Bin Jusmain membelikan tiket kapal KM. PANTOKRATOR untuk Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur dan saksi Herman Bin Mansur, dan Terdakwa Baso Bin Jusmain juga mencari buruh untuk membantu Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi naik ke atas kapal KM. PANTOKRATOR, dan sekira pukul 16. 30 WITA kapal KM. PANTOKRATOR berangkat dari Pelabuhan Pare pare menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 18 Juli 2025 sekira pukul 10.30 WITA kapal laut KM PANTOKRATOR yang ditumpangi oleh Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dan kemudian sekira pukul 10.40 WITA saudara Asri Als Mandor Asri menghubungi Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) melalui panggilan WhatsApp dan memerintahkan Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi untuk turun dari kapal laut KM PANTOKRATOR dan langsung keluar dari area Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, setelah itu Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi langsung

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari Kapal KM PANTOKRATOR dan keluar dari area Pelabuhan Tunon Taka Nunukan sesuai dengan arahan dari saudara Asri Als Mandor Asri.

- Bahwa Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat yang sebelumnya pada hari Kamis Tanggal 17 Juli 2025, di hubungi oleh saudari Rismawati dan mengatakan “ADA ORANG BESOK”, dan dijawab oleh Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat mengatakan “IYA”, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, saudari Rismawati menghubungi Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat via Chat WA mengatakan “DIMANA SUDAH”, dan Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat menjawab “ADA SUDAH KAPAL”, kemudian saudari Rismawati mengatakan “TUNGGU SEBENTAR” tidak lama kemudian saudari Rismawati menghubungi lagi dengan mengirimkan foto posisi Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi tersebut berada yaitu di luar Pelabuhan tidak jauh dari Gerbang Masuk Pelabuhan Tunon Takan, selanjutnya Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat menjemput Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi di Simpang 3 antara Jalan Porsas dan Jalan Lingkar menggunakan Mobil AVANZA berwarna Merah Maroon dengan Nomor Plat DP 1356 CM dan Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat membawa Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi untuk makan siang di sebuah warung yang berada di depan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan sembari menunggu arahan dari saudari Rismawati untuk di berangkatkan oleh Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat menuju Negara Malaysia. Setelah makan, para CPMI dibawa pergi oleh Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat agar tidak lama menunggu di rumah makan tersebut. Kemudian sekira Pukul 13.00 WITA, petugas kepolisian dari Polda Kalimantan Utara yang diantaranya yakni Saksi Iqbal Muharrar bin Ilham dan Saksi Muhammad Iqroom bin MANSUR yang mendapatkan informasi masyarakat terkait adanya Warga Negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ilegal langsung melakukan penyelidikan lalu mendapatkan para CPMI yang sedang berada di Jalan Sungai Sembilan Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menaiki Mobil AVANZA berwarna Merah Maroon dengan Nomor Plat DP 1356 CM yang dikemudikan oleh Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat. Kemudian dilakukan interogasi awal kepada para CPMI tersebut dan diperoleh keterangan jika ia hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Kemudian Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi serta Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat dibawa menuju ke Polsek Nunukan Kota untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bermaksud akan memberangkatkan Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi sebagai Pekerja Migran menuju ke Tawau Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ ilegal dengan tujuan untuk bekerja di Perusahaan Sawit Boustead Rimba Nilai Sdn. Bhd yang berada di Sandakan Sabah Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen- dokumen yang sah serta persyaratan terkait pekerja migran Indonesia, akan tetapi rencana keberangkatan menuju Malaysia gagal karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- Bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan dan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sehingga Terdakwa tidak memiliki hak dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Baso Bin Jusmain bersama-sama dengan Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat (dilakukan penuntutan secara terpisah), Asri Als Mandor (Daftar Pencarian Saksi), dan Rismawati (Daftar Pencarian Saksi), pada hari Jumat, 18 Juli 2025 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Sungai Sembilan Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2025, atau setidaknya pada tahun 2025, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 19.00 WITA Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi pada saat masih di daerah asal Kabupaten Bulukumba berencana ingin bekerja di Negara Malaysia, kemudian Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) menghubungi saudara Sudi (kakak Saksi) yang bekerja di salah satu perusahaan sawit yang berada di Negara Malaysia, lalu menanyakan apakah masih ada lowongan pekerjaan untuk Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan saksi Herman Bin

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur di tempat saudara Sudi bekerja, lalu saudara Sudi memberitahukan bahwa kebetulan perusahaan sawit tempat saudara Sudi sedang membutuhkan karyawan, setelah itu saudara Sudi mengirimkan nomor WhatsApp milik saudara Asri Als Mandor Asri (Daftar Pencarian Saksi) agar Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bisa berkomunikasi langsung dengan saudara Asri Als Mandor Asri, namun tidak lama setelah itu sekira pukul 21.30 WITA Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) di hubungi oleh saudara Asri Als Mandor Asri dan menanyakan apakah benar Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan saksi Herman Bin Mansur ingin bekerja di Negara Malaysia dan Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) memberitahukan bahwa benar Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan Herman Bin Mansur ingin bekerja di Negara Malaysia lalu Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) juga bertanya kepada saudara Asri Als Mandor Asri berapa biaya yang harus dibayarkan untuk berangkat menuju ke Negara Malaysia dikarenakan Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) masih belum memiliki biaya untuk berangkat dan rencananya Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) akan berangkat bersama dengan dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi, dan saudara Asri Als Mandor Asri memberitahukan bahwa untuk biaya nantinya akan di tanggung oleh saudara Asri Als Mandor Asri terlebih dahulu yang nantinya akan di bayarkan pada saat Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan Herman Bin Mansur sudah bekerja di Negara Malaysia dengan cara pemotongan gaji, kemudian saudara Asri Als Mandor Asri menanyakan kapan rencananya akan berangkat menuju ke Negara Malaysia, lalu Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) memberitahukan rencananya akan berangkat pada tanggal 16 Juli 2025, kemudian saudara Asri Als Mandor Asri memberitahukan bahwa sore tanggal 15 Juli 2025 akan di jemput oleh seorang supir travel suruhannya saudara Asri Als Mandor Asri.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 sekira pukul 10. 00 WITA, Terdakwa Baso Bin Jusmain dihubungi oleh saudari Rismawati dengan mengatakan “ADA 3 ORANGKU JEMPUTKAN”, lalu Terdakwa Baso Bin

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusmain mengatakan "KASIH MI PALE", kemudian saudari Rismawati mengatakan "OIA AMBIL MI", selanjutnya saudari Rismawati mengirimkan No. HP Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) kepada Terdakwa Baso Bin Jusmain, dan setelah Terdakwa Baso Bin Jusmain menerima Nomor HP. Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dari saudari Rismawati, lalu sekira pukul 14. 00 WITA, Terdakwa Baso Bin Jusmain langsung mengirimkan nomor HP Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) kepada Supir Travel Terdakwa Baso Bin Jusmain yang bernama Saksi Jasman Als Rombe Bin Sampe untuk menjemput Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi, lalu Saksi Jasman Als Rombe Bin Sampe menjemput Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan menggunakan Mobil Travel, selanjutnya berangkat menuju Pelabuhan Pare pare dan tiba di Pare Pare pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 04.00 WITA, kemudian sekira pukul 08. 00 WITA Terdakwa Baso Bin Jusmain bertemu dengan Saksi Jasman Als Rombe Bin Sampe bersama Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi di Warung Pada'Idi depan Pelabuhan Nusantara, Kabupaten Pare pare, kemudian Terdakwa Baso Bin Jusmain meminta uang kepada Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) untuk biaya pengurusan keberangkatan ke Negara Malaysia, akan tetapi Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur dan saksi Herman Bin Mansur tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa Baso Bin Jusmain menghubungi saudari Rismawati melalui panggilan Whatsapp mengatakan "TIDAK ADA UANGNYA PENUMPANGMU", lalu saudari Rismawati mengatakan "BAYARLAH DULU, NANTI SAYA YANG BAYAR", kemudian Terdakwa Baso Bin Jusmain membelikan tiket kapal KM. PANTOKRATOR untuk Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Herman Bin Mansur, dan Terdakwa Baso Bin Jusmain juga mencari buruh untuk membantu Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi naik ke atas kapal KM. PANTOKRATOR, dan sekira pukul 16. 30 WITA kapal KM. PANTOKRATOR berangkat dari Pelabuhan Pare pare menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 18 Juli 2025 sekira pukul 10.30 WITA kapal laut KM PANTOKRATOR yang ditumpangi oleh Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dan kemudian sekira pukul 10.40 WITA saudara Asri Als Mandor Asri menghubungi Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) melalui panggilan WhatsApp dan memerintahkan Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi untuk turun dari kapal laut KM PANTOKRATOR dan langsung keluar dari area Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, setelah itu Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi langsung turun dari Kapal KM PANTOKRATOR dan keluar dari area Pelabuhan Tunon Taka Nunukan sesuai dengan arahan dari saudara Asri Als Mandor Asri.
- Bahwa Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat yang sebelumnya pada hari Kamis Tanggal 17 Juli 2025, di hubungi oleh saudari Rismawati dan mengatakan “ ADA ORANG BESOK”, dan dijawab oleh Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat mengatakan “IYA”, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, saudari Rismawati menghubungi Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat via Chat WA mengatakan “DIMANA SUDAH“, dan Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat menjawab “ADA SUDAH KAPAL”, kemudian saudari Rismawati mengatakan “TUNGGU SEBENTAR” tidak lama kemudian saudari Rismawati menghubungi lagi dengan mengirimkan foto posisi Saksi Riswandi Als Sandi

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi tersebut berada yaitu di luar Pelabuhan tidak jauh dari Gerbang Masuk Pelabuhan Tunon Takan, selanjutnya Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat menjemput Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi di Simpang 3 antara Jalan Porsas dan Jalan Lingkar menggunakan Mobil AVANZA berwarna Merah Maroon dengan Nomor Plat DP 1356 CM dan Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat membawa Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) bersama dengan saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi untuk makan siang di sebuah warung yang berada di depan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan sembari menunggu arahan dari saudari Rismawati untuk di berangkatkan oleh Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat menuju Negara Malaysia. Setelah makan, para CPMI dibawa pergi oleh Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat agar tidak lama menunggu di rumah makan tersebut. Kemudian sekira Pukul 13.00 WITA, petugas kepolisian dari Polda Kalimantan Utara yang diantaranya yakni Saksi Iqbal Muharrar bin Ilham dan Saksi Muhammad Iqroom bin MANSUR yang mendapatkan informasi masyarakat terkait adanya Warga Negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja secara illegal langsung melakukan penyelidikan lalu mendapatkan para CPMI yang sedang berada di Jalan Sungai Sembilan Keluarahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menaiki Mobil AVANZA berwarna Merah Maroon dengan Nomor Plat DP 1356 CM yang dikemudikan oleh Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat. Kemudian dilakukan interogasi awal kepada para CPMI tersebut dan diperoleh keterangan jika ia hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Kemudian Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi serta Saksi Ilham Rahmat Bin Rahmat dibawa menuju ke Polsek Nunukan Kota untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermaksud akan memberangkatkan Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm), saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur dan 2 (dua) orang anak yakni anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi menuju ke Tawau Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ ilegal dengan tujuan untuk dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah serta persyaratan terkait pekerja migran Indonesia.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan membantu atau melakukan percobaan membawa, mengangkut, mengarahkan, menampung serta mengkoordinir terkait keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia ilegal sebanyak 3 (tiga) orang dari Nunukan Indonesia menuju ke Malaysia merupakan rangkaian proses dari upaya melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dengan tujuan menempatkan atau memindahkan dari satu tempat ke tempat lain yang berada diluar wilayah yurisdiksi Pemerintah RI untuk tujuan bekerja di perusahaan sawit Boustead Rimba Nilai Sdn. Bhd adalah Tindakan dirinya pribadi dan bukan termasuk dari pihak yang memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), menyatakan setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e yakni memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa Para CPMI tidak memiliki kompetensi, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sehingga Para CPMI tidak memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS tanggal 25 Maret 2026, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS tanggal 25 Maret 2026, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS tanggal 25 Maret 2026, tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk, tanggal 04 Maret 2026 dalam perkara tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor Reg. Perkara: PDM-41/KN.Nnk/Etl.2/11/2025, tanggal 11 Pebruari 2026, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baso Bin Jusmain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "membantu atau melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" melanggar Pasal 4 Jo. Pasal 10 UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jo. UURI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 20 UURI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baso Bin Jusmain dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun serta Denda sebesar Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti selama 100 (seratus) hari;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 11 5G warna Abu – Abu dengan IMEI 1: 864618061152090, IMEI 2: 864618061152082;
Dirampas untuk negara
 - b. 12 (dua belas) Lembar Manifest daftar penumpang Kapal KM. PANTOKRATOR tanggal 16 Juli 2025 rute pelabuhan Nusantara Pare Pare menuju ke pelabuhan Tunon Taka Nunukan;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk, tanggal 4 Maret 2026, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Baso Bin Jusmain** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan percobaan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 11 5G warna Abu – Abu dengan IMEI 1: 864618061152090, IMEI 2: 864618061152082;
Agar dirampas untuk negara;
 - b. 12 (dua belas) Lembar Manifest daftar penumpang Kapal KM. PANTOKRATOR tanggal 16 Juli 2025 rute Pelabuhan Nusantara Pare-Pare menuju ke Pelabuhan Tunon Taka Nunukan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 10 Maret 2026, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 10 Maret 2026, yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan telah memberitahukan permintaan banding secara elektronik dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2026, sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 10 Maret 2026, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 11 Maret 2026, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan telah menyerahkan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas permohonan banding Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 17 Maret 2026, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan telah memberitahukan secara elektronik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa agar mempelajari berkas

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk yang dijatuhkan pada tanggal 4 Maret 2026 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Advokat Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2026 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permintaan banding diajukan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 285 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 4 Maret 2026, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, karena menurut Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutanannya menyatakan Terdakwa Baso Bin Jusmain tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu atau melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia" melanggar Pasal 4 Jo. Pasal 10 UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jo. UURI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 20 UURI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk, tanggal 4 Maret 2026 serta Memori Banding dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding di dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Baso Bin Jusmain diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 Wita di Jalan Andi Cammi, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan bertempat di depan Pelabuhan Nusantara Pare-pare, karena Terdakwa memfasilitasi penjemputan dan pembelian tiket 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia (WNI) agar bisa berangkat dari kampung halamannya Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan menuju daerah Nunukan dan dari daerah Nunukan ke Negara Malaysia yang akan difasilitasi oleh Ilham Rahmat (dilakukan penuntutan terpisah), dimana 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan rincian 2 (dua) orang calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak masing-masing atas nama saksi Riswandi Bin Rasyide, Riska Binti Mansur, Herman Bin Mansur anak Rival bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi yang rencananya akan bekerja di Malaysia melalui jalur tidak resmi dan tanpa dilengkapi dokumen yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut berangkat dari Kabupaten Bulukumba menuju Pelabuhan Pare-pare dengan menggunakan mobil travel yang dijemput oleh Rombe atas perintah terdakwa Baso Bin Jusmain, sedangkan terdakwa Baso Bin Jusmain atas perintah Rismawati,

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberangkatkan dari Kota Pare-pare menuju Kabupaten Nunukan dengan menggunakan kapal KM. Pantokrator, namun 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut hanya sampai di daerah Nunukan dan tidak jadi berangkat/ menyeberang ke Malaysia, karena terlebih dahulu digagalkan oleh Petugas Kepolisian, dimana yang membiayai keberangkatan 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut menuju Malaysia adalah Asri alias Mandor Asri dan rencananya biaya tersebut akan diganti pada saat saksi Riswandi dan Herman sudah bekerja, dimana biaya keberangkatan 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut dengan rincian 2 (dua) orang calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia untuk 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak sejumlah RM.1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh) Ringgit Malaysia atau sekitar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang dewasa dengan total keseluruhan sejumlah RM. 5.250,- (lima ribu dua ratus lima puluh) Ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang dewasa dan untuk anak tidak dibebankan biaya, namun belum dibayar oleh saksi Riswandi dan Herman;

- Bahwa terdakwa Baso Bin Jusmain mengetahui orang yang akan dijemput tersebut akan berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja, namun tepatnya bekerja terdakwa Baso Bin Jusmain tidak mengetahuinya, dimana terdakwa Baso Bin Jusmain akan mendapat keuntungan jika berhasil memfasilitasi keberangkatan 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut akan dibayar oleh Rismawati sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana baik terdakwa Baso Bin Jusmain bersama Mandor Asri dan Rismawati tidak memiliki ijin untuk memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia dari Negara Indonesia menuju Negara Malaysia dan juga calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak memiliki dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan perundang-undangan untuk bekerja di luar wilayah NKRI, diantaranya Surat Keterangan Kesehatan dari Fasilitas Kesehatan tidak memiliki Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial sebagai salah satu syarat akan bekerja di luar negeri serta tidak memiliki Dokumen Perjanjian Kerja;

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang apabila dikaitkan dengan Pasal 5, Pasal 13 serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat pikiran bersalah (*mens rea*) atau niat jahat dari terdakwa Baso Bin Jusmain mengeksploitasi tenaga atau fisik dari saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide, saksi Riska Binti Mansur bersama dengan saksi Herman Bin Mansyur untuk memperoleh keuntungan pribadi, namun hanya sebatas melaksanakan perintah Rismawati yang akan mencari pekerjaan di Negara Malaysia, akan tetapi karena saksi Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansyur tidak memiliki persyaratan administratif atau tidak memiliki dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan perundang-undangan untuk bekerja di luar wilayah NKRI, diantaranya Surat Keterangan Kesehatan dari Fasilitas Kesehatan tidak memiliki Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial sebagai salah satu syarat akan bekerja di luar negeri serta tidak memiliki Dokumen Perjanjian Kerja, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, telah tepat apabila terdakwa Baso Bin Jusmain dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 54 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk;

Menimbang, bahwa perbedaan tindak pidana Perdagangan Orang yang lazim disingkat TPPO dan Pekerja Migran Indonesia disingkat PMI, adalah pada unsur eksploitasi dan paksaan. Tindak pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan serius yang merekrut/ memindahkan orang melalui penipuan atau ancaman, penculikan untuk eksploitasi seperti kerja paksa/ pelacuran serta unsur perdagangan manusia sebagai komoditas dan Pelaku berfokus pada keuntungan dari korban, dengan tindakan menahan paspor, menyiksa atau mengancam. Tindak pidana Pekerja Migran Indonesia adalah Pekerja Migran berangkat tanpa prosedur aturan pemerintah (*unprosedural*) yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi (izin, kontrak kerja resmi) tidak selalu eksploitatif korban

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan, tetapi rentan terhadap tindak pidana Perdagangan Orang dan Pelaku seringkali didorong oleh faktor ekonomi, ingin cepat berangkat atau menggunakan jasa calo/agen ilegal, namun pada awalnya berangkat secara sukarela meski menyalahi aturan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), menyebutkan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang mencakup tetapi tidak terbatas pada prostitusi, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, dan/ atau tenaga seseorang, atau memanfaatkan seseorang atau bagian tubuh orang tersebut untuk keuntungan materiil maupun non materiil, dengan demikian yang menjadi *adresat* (subjek hukum) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) ini adalah orang perorang atau badan hukum yang bertujuan mencari keuntungan materiil dan non materiil dengan cara mengeksploitasi tenaga dengan cara mengeksploitasi tenaga atau bagian tubuh/fisik orang lain, dan berdasarkan pertimbangan fakta yang terungkap tidak terdapat niat jahat dari Terdakwa untuk mengeksploitasi para Saksi untuk memperoleh keuntungan pribadi, karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (*strafmacht*) yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding berpendapat bahwa diperlukan langkah yang efektif dan terkoordinasi secara lintas negara untuk mencegah perekrutan dan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tanpa prosedur aturan pemerintah (*unprocedural*), hal ini menjadi penting karena korban Pekerja Migran Indonesia ilegal kehilangan hak asasinya seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, oleh karena itu harus ditangani dengan perhatian yang serius, dan acap kali kejahatan terjadi secara terorganisasi oleh pelaku serta domisili dibawah *yurisdiksi* yang berbeda-beda, sehingga perlu koordinasi yang komprehensif dan termasuk bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan termasuk tindak pidana lintas negara (*transnational organized crime*). Jaringan-jaringan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ilegal harus diputus melalui cara penanganan hukum Pekerja Migran Indonesia secara serius, sehingga tidak ada lagi korban berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia telah terjadi perubahan dengan pergeseran paradigma terhadap tujuan pemidanaan, dimana tujuan pemidanaan dewasa ini tidak lagi menitikberatkan pada pembalasan (*retributif*) terhadap pelaku tindak pidana, akan tetapi kepada pemulihan kembali pada keadaan seperti semula (*restorasi*) terutama bagi kepentingan hukum korban dengan memperhatikan aspek *preventif*, *represif*, *korektif*, dan *edukatif*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan fakta hukum dan tujuan penjatuhan pidana dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, dimana Terdakwa telah berperan untuk mempermudah memberi ruang dan kesempatan kepada calon Pekerja Migran Indonesia untuk dipekerjakan di Negara Malaysia, sebagaimana dalam fakta hukum bahwa 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut berangkat dari Kabupaten Bulukumba menuju Pelabuhan Pare-pare dengan menggunakan mobil travel yang dijemput oleh Rombe atas perintah terdakwa Baso Bin Jusmain, sedangkan terdakwa Baso Bin Jusmain atas perintah Rismawati, kemudian diberangkatkan dari Kota Pare-pare menuju Kabupaten Nunukan dengan menggunakan kapal KM. Pantokrator, namun 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut hanya sampai di daerah Nunukan dan tidak jadi berangkat/ menyeberang ke Malaysia, karena terlebih dahulu digagalkan oleh Petugas Kepolisian, dimana yang membiayai keberangkatan 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut menuju Malaysia adalah Asri alias Mandor Asri dan rencananya biaya tersebut akan diganti pada saat saksi Riswandi dan Herman sudah bekerja, dimana biaya keberangkatan 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut dengan rincian 2 (dua) orang calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia untuk 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak sejumlah RM.1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh) Ringgit Malaysia atau sekitar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang dewasa dengan total keseluruhan sejumlah RM. 5.250,- (lima

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus lima puluh) Ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang dewasa dan untuk anak tidak dibebankan biaya, namun belum dibayar oleh saksi Riswandi dan Herman. Bahwa terdakwa Baso Bin Jusmain mengetahui orang yang akan dijemput tersebut akan berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja, namun tepatnya bekerja terdakwa Baso Bin Jusmain tidak mengetahuinya, dimana terdakwa Baso Bin Jusmain akan mendapat keuntungan jika berhasil memfasilitasi keberangkatan 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut akan dibayar oleh Rismawati sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana baik terdakwa Baso Bin Jusmain bersama Mandor Asri dan Rismawati tidak memiliki ijin untuk memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia dari Negara Indonesia menuju Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Tindak Pidana Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan *transnational crime* atau kejahatan antar lintas negara, yaitu antar Negara Indonesia dengan Negara Malaysia, oleh karena itu penanganan memerlukan tingkat keseriusan secara luar biasa dalam pencegahan maupun pemberantasan Penempatan Pekerja Migran secara *illegal*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat Terdakwa, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran penuh tanpa paksaan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya Pekerja Migran Indonesia terhadap otoritas pemerintah yang menangani Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan kooperatif mengakui secara terus terang serta menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 4 Maret 2026 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali penjatuhan pidana atas diri Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 4 Maret 2026 yang dimintakan banding, maka putusan tersebut perlu diubah dengan penambahan pertimbangan hukum atas keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 108 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia" pada peradilan tingkat banding, maka untuk memperlancar proses selanjutnya dan menjamin agar putusan ini dapat dijalankan, perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo. Pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 4 Maret 2026 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Baso Bin Jusmain tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 11 5G warna Abu – Abu dengan IMEI 1: 864618061152090, IMEI 2: 864618061152082;
Agar dirampas untuk negara;
 - b) 12 (dua belas) Lembar Manifest daftar penumpang Kapal KM. PANTOKRATOR tanggal 16 Juli 2025 rute Pelabuhan Nusantara Pare-Pare menuju ke Pelabuhan Tunon Taka Nunukan;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, oleh kami Burhanuddin, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, Demon Sembiring, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 April 2026, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sabran AK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

DEMON SEMBIRING, S.H., M.H.

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

KHAIRULLUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SABRAN AK, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2026/PT TJS